

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
4015/2534

พนักงานอัยการ กรมอัยการ  
นาย สาโรจน์หรือวิโรจน์หรือเชิด แซ่  
หลิม ฯ

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 91 (3)

จำเลยกระทำความผิดคดีนี้ในระหว่างที่ถูกคุมขังตามอำนาจของศาลเป็นกรณีที่โจทก์ไม่อาจฟ้องคดีนี้ร่วมกับคดีอื่น และไม่อาจรวมพิจารณาคดีนี้กับคดีอื่นเข้าด้วยกันได้ ต้องนับโทษของจำเลยในคดีนี้ต่อจากโทษในคดีอื่น ๆ ทุกคดี หากนับโทษคดีนี้ร่วมกับคดีอื่น ๆ ได้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91(3) ก็เท่ากับว่าผู้ต้องคำพิพากษาให้จำคุกตลอดชีวิตหรือจำคุก 50 ปี ถ้ากระทำความผิดอีกในระหว่างที่ต้องโทษอยู่ย่อมไม่ต้องรับโทษเลย ซึ่งมีใช้เจตนารมณ์ของกฎหมาย สำหรับคดีอื่น ๆ คดีใด จำเลยจะขอปรับโทษใหม่ได้หรือไม่จำเลยชอบที่จะไปร้องขอในคดีนั้น ๆ เอง จะร้องขอเข้ามาในคดีนี้หาได้ไม่

---

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 190, 92ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 11 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2514 ข้อ 4และนับโทษจำเลยในคดีนี้ต่อจากโทษจำคุกในคดีอาญาหมายเลขแดงที่199/2524, 258/2524, 273/2524, 295/2524, 300/2524, 388/2524,464/2524, 466/2524,

556/2524, 589/2524, 916/2524, 117/2525, 1172/2524, 1088/2524 ของศาล  
ทหารกรุงเทพ (ศาลอาญา) คดีอาญาหมายเลขแดงที่ 3819/2527, 26214/2527,  
26341/2527 ของศาลชั้นต้นและคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 9/2526 ของศาลมณฑล  
ทหารบกที่ 7 (ศาลจังหวัดเชียงใหม่) และคดีอาญาหมายเลขแดงที่  
3261/25283261/2528 ของศาลชั้นต้น และเพิ่มโทษจำเลยตามกฎหมายด้วย

จำเลยให้การรับสารภาพและรับว่าเป็นจำเลยในคดีอื่น ๆจริงดังฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมาย  
อาญา มาตรา 190 วรรคแรก ให้จำคุก 2 ปี เพิ่มโทษหนึ่งในสามตามประมวล  
กฎหมายอาญา มาตรา 92 จำคุก 2 ปี 8 เดือนจำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์  
แก่การพิจารณา นับเป็นเหตุบรรเทาโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 ลด  
โทษให้กึ่งหนึ่งคงจำคุก 1 ปี 4 เดือน ให้นำโทษต่อจากโทษจำคุกในคดีอาญา  
หมายเลขแดงที่ 199/2524, 258/2524, 273/2524, 295/2524, 300/2524,  
388/2524, 465/2524, 466/2524, 589/2524, 916/2524, 1088/2524,  
1172/2524, 117/2525, 556/2526 ของศาลทหารกรุงเทพ (ศาลอาญา) คดีอาญา  
หมายเลขแดงที่ 9/2526 ของศาลมณฑลทหารบกที่ 7 (ศาลจังหวัดเชียงใหม่) คดี  
อาญาหมายเลขแดงที่ 26214/2527, 26341/2527, 3819/2527 และ 3261/2528  
ของศาลชั้นต้น

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า จำเลยกระทำความผิดคดีนี้ในระหว่างที่ถูกคุมขังตามอำนาจของศาล จึงเป็นกรณีที่โจทก์ไม่อาจฟ้องคดีนี้ร่วมกับคดีอื่นและไม่อาจรวมพิจารณาคดีนี้กับคดีอื่นเข้าด้วยกันได้ต้องนับโทษของจำเลยในคดีนี้ต่อจากโทษในคดีอื่น ๆ ทุกคดี หากนับโทษคดีนี้ร่วมกับคดีอื่น ๆ ได้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91(3)ดังที่จำเลยฎีกาแล้ว ก็เท่ากับว่าผู้ที่ต้องคำพิพากษาให้จำคุกตลอดชีวิตหรือจำคุก 50 ปี ถ้ากระทำความผิดอีกในระหว่างที่ต้องโทษอยู่ย่อมไม่ต้องรับโทษเลย ซึ่งเห็นได้ว่ามิใช่เจตนารมณ์ของกฎหมายที่จะกำหนดหลักเกณฑ์เช่นนั้น สำหรับคดีอื่น ๆ คดีใดจำเลยจะขอปรับโทษใหม่ได้หรือไม่นั้น จำเลยขอที่จะไปร้องขอในคดีนั้น ๆ เอง จะร้องขอเข้ามาในคดีนี้หาได้ไม่ ฎีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน

(สมพงษ์ สอนิเถร-หม่อมราชวงศ์อดุลกิติ์-กิตติยากรสัญญาชัย สิงหลกะ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ